

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3058/2539

อัยการ สำนักงาน อัยการ สูงสุด
นาย สุรศักดิ์ ไตรวาสน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 337, มาตรา 339

จำเลยตระเวนเก็บค่าจอดรถจากผู้ที่น่ารถยนต์มาจอดโดยไม่มีสิทธิ ย. ขับรถยนต์สามล้อมาจอด เมื่อจำเลยขอเงินจำนวน 10 บาท เป็นค่าจอดรถ ย. ไม่ให้ จำเลยขู่ว่าถ้าจะจอดที่นี่ต้องเสียเงินถ้าไม่ให้เงินจะตอย ย. จึงให้เงิน 10 บาท แก่ จำเลย ส่วนบ. ขับรถยนต์แท็กซี่มาจอดจำเลยเข้ามาขอเงินจำนวน 10 บาท เป็นค่าจอดรถ บ. ไม่ยอมให้ จำเลยบอกว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องจอดและ นำมีดปลายแหลมออกมาจ่อที่ไหล่ แล้วพูดขู่ให้ส่งเงิน การที่ ย. กลัวว่าจะถูกตอยจึงมอบเงินให้จำเลยไปก็ดี และบ. ยอมจ่ายเงินให้จำเลยเนื่องจากกลัวว่าจำเลยจะใช้มีดแทง แต่จำเลยยังไม่ได้เงินจากบ. ก็ดี แม้จำเลยจะไม่มีอำนาจเรียกเก็บค่าจอดรถแต่จำเลยก็มีได้ขู่เชิญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายตั้งแต่ต้นเงินที่จำเลยเรียกเก็บเท่ากันทุกรายและมีได้ขู่เชิญเอาเงินเกินไปจากนี้ เพียงแต่ว่าหากไม่ให้ก็ต้องนำรถไปจอดที่อื่นหรือ หากยืนยันจะจอด จำเลยจึงขู่เชิญจะทำร้ายผู้ที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้เท่านั้น ย. และบ. ยังสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้เงินจำเลยหรือไม่ การขู่เชิญจึงมีเงื่อนไขมิได้มีเจตนาแย่งการครอบครองเงินของ ย. และบ. โดยตรง จึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ และไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ได้ แต่เป็นการข่มขืนใจให้ยอมมอบให้หรือยอมจะให้เงินค่าจอดรถ แก่ จำเลยโดยขู่เชิญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของ ย. และบ. จนยอมตามจึงเป็นความผิดฐานกรรโชกสำเร็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือจำเลยพาอาวุธมีดปลายแหลม 1 เล่ม ไปที่ถนนสุขุมวิท อันเป็นบริเวณในเมือง และทางสาธารณะ โดยปราศจากเหตุอันควร และจำเลยได้ชิงทรัพย์เอาเงินสดของนายยันเพริตพริ้งและนายบุญเลี้ยง ดอนสมาน ผู้เสียหายทั้งสองไปคนละ 10 บาท โดยจำเลยพูดขู่เชิญนายยันว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายและแสดงท่าทางจะให้กำลังทำร้าย กับใช้อาวุธมีดปลายแหลมที่กล่าวข้างต้นจี้ข่มขู่มิให้นายบุญเลี้ยงผู้เสียหายขัดขืนมิฉะนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์ พาเอาทรัพย์ไปยื่นให้ชิงทรัพย์ หรือยึดถือเอาทรัพย์ไว้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 371, 91 วรรคกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง, 371 ประกอบมาตรา 80, 91 ให้เรียงกระทงลงโทษฐานชิงทรัพย์นายยันจำคุก 12 ปี ฐานพยายามชิงทรัพย์นายบุญเลี้ยงจำคุก 8 ปีฐานพาอาวุธมีดปรับ 100 บาท รวมจำคุก 20 ปี และปรับ 100 บาท ริบอาวุธมีดและสมุดรายการเก็บเงินค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคสอง (1)(2) ประกอบด้วยมาตรา 91 จำคุกกระทงละ 1 ปี 6 เดือน

รวมจำคุก 3 ปี ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้เถียงกันว่า คืบเกิดเหตุจำเลยได้ออกตระเวนเก็บเงินค่าจอดรถจากนายยัน เปริตพริ้งและนายบุญเลี้ยง ดอนสนาม ผู้เสียหายทั้งสองและผู้ที่นำรถยนต์แท็กซี่รับจ้างหรือรถยนต์สามล้อรับจ้างมาจอดบริเวณที่เกิดเหตุโดยจำเลยมีสมุดบันทึกติดตัวมา 1 เล่ม เพื่อบันทึกว่าผู้ใดได้จ่ายเงินค่าจอดรถแล้วหรือไม่ เงินที่จำเลยเก็บเป็นเงิน 10 บาท เท่ากันทุกรายและมีได้ขู่ขู่เอาเงินจากผู้ขับรถมากเกินไปกว่านี้เพียงแกว่าหากผู้ขับรถใดไม่ให้เงินค่าจอดรถก็ต้องนำรถไปจอดที่บริเวณอื่นหรือหากยืนยันจะจอดรถในบริเวณที่เกิดเหตุจำเลยจึงขู่ขู่เอาเงินจากผู้ขับรถไม่ยอมจ่ายเงินให้เท่านั้น โดยจำเลยอ้างอำนาจว่ามีเจ้าพนักงานตำรวจให้จำเลยเป็นผู้เก็บเงินค่าจอดรถสำหรับนายยัน เปริตพริ้ง ผู้เสียหายที่ 1 ขับรถยนต์สามล้อรับจ้างมาจอด เมื่อจำเลยมาขอเงินจำนวน 10 บาทเป็นค่าจอดรถ ผู้เสียหายที่ 1 ไม่ให้ จำเลยขู่ว่าจะจอดที่หน้าต้องเสียเงินถ้าไม่ให้เงินจะต่อขู่ ผู้เสียหายที่ 1 จึงให้ธนบัตรเป็นเงิน 10 บาทแก่จำเลย ส่วนนายบุญเลี้ยง ดอนสนามผู้เสียหายที่ 2 ขับรถยนต์แท็กซี่รับจ้างมาจอด จำเลยเข้ามาขอเงินจากผู้เสียหายที่ 2 จำนวน 10 บาท เป็นค่าจอดรถครั้งแรกผู้เสียหายที่ 2 ไม่ยอมให้จำเลยบอกว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องจอดและนำอาวุธมีดปลายแหลมออกมาจ่อห่างจากไหล่ผู้เสียหายที่ 2 ประมาณ 7 ถึง 8 นิ้ว แล้วพูดขู่ให้ส่งเงินให้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการขู่ขู่เอาเงินในทันใดนั้นจะทำร้ายหรือใช้กำลังประทุษร้าย อันเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

โดยผู้เสียหายที่ 1 ได้มอบเงินให้จำเลยแล้ว จึงเป็นความผิดสำเร็จ ส่วนผู้เสียหายที่ 2 ยังไม่ได้ให้เงินแก่จำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยพุดขู่ผู้เสียหายที่ 1 ว่าถ้าจอดรถที่นี่ต้องเสียก่อนถ้าไม่ ให้เงินจะต้อย ผู้เสียหายที่ 1 เกิดความกลัวว่าจะถูกจำเลยต้อยจึงมอบเงินจำนวน 10 บาท ให้จำเลยไปก็ดี การที่จำเลยขอเงินค่าจอดรถจากผู้เสียหายที่ 2 จำนวน 10 บาท เมื่อผู้เสียหายที่ 2 ไม่ยอมให้จำเลยก็บอกว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องจอดแล้วนำอาวุธมีด ปลายแหลมมาจ่อห่างจากไหล่ผู้เสียหายที่ 2 ประมาณ 7 ถึง 8 นิ้ว แล้วพุดขู่ให้ส่งเงิน ให้ผู้เสียหายที่ 2 ยอมจ่ายให้จำเลยเนื่องจากความกลัวว่าจำเลยจะใช้มีดแทง แต่ข้อ เท็จจริงฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่าจำเลยยังไม่ได้เงินจากผู้เสียหายที่ 2 ก็ดี แม้จำเลยจะไม่มีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าจอดรถจากผู้เสียหายทั้งสองและขู่เข็ญว่า ในทันใดนั้นจะทำร้ายหรือใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายทั้งสองแต่จำเลยก็ได้ขู่เข็ญ ว่าจะทำร้ายหรือใช้กำลังประทุษร้ายผู้ที่ขับรถมาจอดรวมทั้งผู้เสียหายทั้งสองตั้งแต่ ต้น แสดงว่าจำเลยมิได้มุ่งหมายขู่บังคับเอาเงินค่าจอดรถจากผู้เสียหายทั้งสอง โดยตรงมาแต่แรกเงินที่จำเลยเรียกเก็บเป็นเงินจำนวน 10 บาท เท่ากันทุกรายและ มิได้ขู่เข็ญเอาเงินจากผู้ขับรถมากเกินไปจากนี้ เพียงแต่ว่าหากผู้ขับรถรายใดไม่ให้ค่า จอดรถก็ต้องนำรถไปจอดที่บริเวณอื่นหรือหากยืนยืนจากจอดรถในบริเวณที่เกิดเหตุ จำเลยจึงขู่เข็ญจะทำร้ายผู้ขับรถที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้เท่านั้น ซึ่งผู้ขับรถและผู้เสียหาย ทั้งสองยังสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้เงินจำเลยก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้ หากไม่ให้เงินก็นำ รถไปจอดที่อื่น มิฉะนั้นอาจถูกจำเลยทำร้ายตามที่จำเลยขู่การขู่เข็ญของจำเลยจึง เป็นการขู่โดยมีเงื่อนไขดังกล่าว จำเลยจึงมิได้มีเจตนาแย่งการครอบครองเงินของผู้ เสียหายทั้งสองโดยตรงการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ และไม่ อาจเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้ แต่การกระทำของจำเลยเป็นการข่มขืนใจผู้เสีย หายทั้งสองให้ยอมมอบให้หรือยอมจะให้เงินค่าจอดรถแก่จำเลยโดยขู่เข็ญว่าจะทำ อันตรายต่อชีวิต ร่างกายของผู้เสียหายทั้งสองจนผู้เสียหายทั้งสองยอมตามจึงเป็น

ความผิดฐานกรรโชกสำเร็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>